

臺灣臺北地方法院刑事判決

114年度訴字第1519號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 劉思瑜

公設辯護人 葉宗灝

上列被告因偽造有價證券案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝字第890號），本院判決如下：

主 文

劉思瑜犯偽造有價證券罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案如附表一編號A所示之偽造支票壹張及偽造之「朱怡靜」印章壹顆均沒收。

劉思瑜其餘被訴部分免訴。未扣案如附表一編號B所示之偽造支票壹張沒收。

事 實

一、劉思瑜（原名：劉怡君）前曾承接施作朱怡靜位於臺北市中正區齊東街辦公室之裝修工程，且與朱怡靜為多年好友，竟意圖為自己不法之所有，基於竊盜及偽造有價證券之犯意，於民國109年11月5日前之某日，利用與朱怡靜間上開關係，進入朱怡靜位於上址之辦公室內，竊取朱怡靜存放在上開辦公室抽屜內如附表一編號A所示之空白支票1張，並以其在不詳時地盜刻之「朱怡靜」印章蓋印於上開支票之發票人欄位，而偽造如附表一編號A所示之支票1張，並於109年9月底至10月初間之某日，交付陳宥成而行使之。嗣陳宥成於110年10月5日持上開支票前往銀行提示遭退票後，朱怡靜於翌

01 (6) 日對上開支票申報失竊，其後經財團法人臺灣票據交
02 換所察覺有異函請警方處理，而查悉上情。

03 二、案經臺北市政府警察局中正第一分局函送臺灣臺北地方檢察
04 署（下稱臺北地檢署）檢察官偵查後提起公訴。

05 理 由

06 甲、有罪部分：

07 壹、程序事項：

08 按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定
09 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固有明文。
10 惟被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同意
11 作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，
12 認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項亦有明
13 文。經查，本判決所引具傳聞性質之供述證據，均經檢察
14 官、被告劉思瑜及其辯護人同意作為證據使用（見本院卷第
15 90至94頁），本院復查無該等證據有違背法定程序取得或顯
16 不可信之情狀，爰依前開規定，應有證據能力。至本件認定
17 事實所引用之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定
18 程式所取得，亦無刑事訴訟法第159條之4顯有不可信之情況
19 與不得作為證據之情形，且經本院於審判期日依法進行證據
20 之調查、辯論，被告於訴訟上之防禦權已受保障，自得為判
21 斷之依據。

22 貳、實體事項：

23 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

24 (一)上揭事實，業經被告於偵查、本院準備程序及審理中坦承不
25 諱（見偵緝卷第93至95頁、第129至131頁、本院卷第88至90
26 頁、第149頁），核與證人即被害人朱怡靜於偵查及本院準
27 備程序、證人陳宥成於偵查時之證述情節相符（見偵4604卷
28 第13至16頁、他1416卷第21至23頁、第31至32頁、本院卷第
29 87至90頁），並有如附表一編號A所示支票影本、台灣票據
30 交換所退票理由單、掛失止付票據提示人資料查報表、遺失
31 票據申報書、票據掛失止付通知書、國泰世華商業銀行存匯

作業管理部114年11月24日國世存匯作業字第1140195856號
函覆支票領用時間暨支票簿資料在卷可佐（見他1416卷第39
至47頁、本院卷第67至69頁），足認被告任意性之自白與事
實相符，堪予採信，本案事證明確，被告上開犯行堪以認
定，應依法論科。

(二)公訴意旨雖認上開支票係由被告盜蓋「朱怡靜」所有之印
章，然證人朱怡靜業於警詢時證稱：附表一編號A所示支票
上所蓋印文是被告用她自己刻的印章蓋的等語（見他1416卷
第22頁），被告亦供稱：附表一編號A所示支票上圓章應係
我所盜刻等語（見本院卷第89、149頁），依此堪認，上開
支票上所載印文應係由被告所盜刻「朱怡靜」印章後蓋印，
此部分公訴意旨容有錯誤，應認定如前，附此敘明。

二、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪及同法第201條
第1項意圖供行使之用而偽造有價證券罪。被告盜刻「朱怡
靜」印章並偽造印文之行為，係偽造有價證券之階段行為，
而其行使偽造有價證券之低度行為，復為偽造有價證券之高
度行為所吸收，均不另論罪。

(二)按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目
的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價；自然意義之
數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件
行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行
為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如
具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一
者，即得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合
犯論擬（最高法院109年度台上字第1800號判決論旨參
照）。查本案被告竊取空白支票之目的，即為偽造有價證券
以交付他人而行使，則被告既係在同一犯罪決意及預定計畫
下所為，犯罪行為並有局部重疊之情形，依社會通念自應評
價為一行為較為合理，是被告以一行為同時觸犯上開各罪
名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之偽造

有價證券罪處斷。

(三)關於犯罪事實之擴張：

1.按刑事訴訟法第267條有關檢察官就犯罪事實之一部起訴者，其效力及於全部之規定，是為學說所稱之起訴（或公訴）不可分原則。而實質上一罪及裁判上一罪，在訴訟法上係一個訴訟客體，無從割裂，故其一部分犯罪事實，經檢察官不起訴處分確定後，檢察官再就全部犯罪事實提起公訴。經法院審理結果，認曾經不起訴處分部分與其他部分均屬有罪，且二罪間確具有實質上一罪或裁判上一罪關係時，依上開起訴不可分原則，其起訴之效力自及於曾經檢察官不起訴處分確定部分，法院應就全部犯罪事實予以審判，而檢察官前所為之不起訴處分應認具有無效之原因，不生效力，無確定力之可言（最高法院101年度台上字第2449號判決意旨參照）。

2.被告前曾因竊取朱怡靜空白支票並偽造如附表二所示四張支票，經本院於110年11月26日以110年度訴字第526號判決應執行有期徒刑3年，嗣於111年1月4日確定在案，有前開判決書與法院前案紀錄表在卷可參（見本院卷第13頁、第33至39頁，下稱「前案」）。公訴意旨雖認被告竊取如附表一編號A所示支票之行為，與前案之竊盜犯行為同一行為，應為前案既判力所及，而經臺北地檢署檢察官以114年度偵緝字第890號為不起訴處分（見偵緝卷第153至154頁），然經本院函詢國泰世華商業銀行，其明確函覆如附表一編號A所示支票並未與如附表二所示之支票在同一支票簿，且該支票所在支票簿領取時間為109年8月7日，有國泰世華商業銀行存匯作業管理部114年11月24日國世存匯作業字第1140195856號函覆支票領用時間暨支票簿資料在卷可佐（見本院卷第67至69頁），觀諸被告前案竊取如附表二所示支票之時間為「108年8月26日前某日」、「108年11月12日前某日」，再參諸各支票所在支票簿狀況及支票簿領取時間，可見如附表一編號A所示支票領用時間顯係於前案竊盜犯行之後，被告亦明確

於本院審理時供稱：除了前案確定判決所載進入朱怡靜辦公室竊盜之二次犯行外，我還有再另外趁朱怡靜離開時進去辦公室竊取如附表一編號A所示之空白支票等語（見本院卷第89、149頁），是本案竊取空白支票並偽造如附表一編號A所示支票之犯行要與前案之判決內容無涉，公訴意旨容有誤會。

3.是本院認被告此部分竊盜行為與被告經起訴並經本院論罪科刑之行使偽造有價證券犯行，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為本案起訴效力所及，本院自應併予審理（該等部分業經本院告知所涉法條，於被告防禦權不生影響，見本院卷第143至144頁），至前揭不起訴處分，與本案起訴之效力相抵觸，為無效不起訴處分，附此敘明。

(四)另按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。考其立法意旨，科刑時原即應依同法第57條規定審酌一切情狀，尤應注意該條各款所列事項，以為量刑標準。刑法第59條所謂「犯罪之情狀顯可憫恕」，自係指裁判者審酌第57條各款所列事項以及其他一切與犯罪有關情狀之結果，認其犯罪足堪憫恕者而言（即犯罪另有其特殊之原因與環境等等），即必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用（最高法院38年台上字第16號、45年台上字第1165號、51年台上字第899號判決意旨參照）。本院審酌被告本案所偽造之支票張數僅為1張，核與犯罪集團大量偽造有價證券以之販賣或詐欺，金額動輒上千萬元之情形，尚屬有間，佐以被告於偵查及本院審理期間均能坦承犯行深表悔意，而刑法第201條第1項之偽造有價證券罪其最輕法定本刑為有期徒刑3年，可認本件就前開偽造有價證券犯行之全部犯罪情節觀之，自屬法重而情輕，在客觀上當足以引起一般人之同情，堪予憫恕，認縱科法定最低之刑猶嫌情輕法重，爰依刑法第59條規定減輕其刑。

01 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未經朱怡靜之同意或授
02 權，竟竊取朱怡靜之空白支票並偽造為如附表一編號A所示
03 支票，並持以交付陳宥成而行使之，其所為應予非難。惟念
04 及被告犯後始終坦承犯行，犯後態度尚可，復兼衡被告偽造
05 有價證券之數量非鉅，暨考量到庭之被害人朱怡靜對本案之
06 意見，再衡以被告之素行、犯罪動機、目的、手段、情節、
07 被害人受害程度，及被告自陳其高中畢業之智識程度、目前
08 在監，先前從事室內裝修、無人需予扶養之家庭生活與經濟
09 狀況（見本院卷第150頁）等一切情狀，量處如主文所示之
10 刑。

11 三、沒收部分：

12 (一)按偽造之有價證券，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第20
13 5條定有明文。是本案如附表一編號A所示支票雖未扣案，
14 惟既無證據證明已滅失，不問屬於被告與否，應依刑法第20
15 5條規定宣告沒收。又因沒收之物為偽造有價證券整體，是
16 其上所偽造之「朱怡靜」印文自在沒收之列，無庸再依刑法
17 第219條之規定重複宣告沒收，附此敘明。

18 (二)復按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收
19 之，刑法第219條定有明文，係採義務沒收主義，凡偽造之
20 印章或印文，不論是否屬於犯人所有，亦不論有無搜獲扣
21 案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收。查本案被告
22 所盜刻之「朱怡靜」印章1顆，既未扣案，亦無積極證據證
23 明業已滅失，應依刑法第219條之規定沒收。

24 乙、免訴部分：

25 一、公訴意旨略以：被告於108年10月2日前之某日，在上開辦公
26 室內，竊取朱怡靜存放在抽屜內如附表一編號B所示之空白
27 支票1張，並以其在不詳時地盜刻之「朱怡靜」印章蓋印於
28 上開支票之發票人欄位，而偽造如附表一編號B所示之支票
29 1張，並於108年10月2日前某日，交付A O 4而行使之，因
30 認被告涉犯刑法第201條第1項意圖供行使之用而偽造有價證
31 券罪嫌等語（此部分應為竊取空白支票後，盜蓋「朱怡靜」

01 所有並置於辦公室內之「朱怡靜」印章而偽造，說明如
02 後）。

03 二、按行為人主觀上係以偽造同一被害人之支票之同一犯意，持
04 續偽造多紙支票，而該多次偽造行為在客觀上復係利用同一
05 機會接續實行，即得認其係對同一法益一次性侵害，而評價
06 為接續犯一罪（最高法院106年度台上字第1215號判決意旨
07 參照）。

08 三、次按刑事訴訟之目的，在於對特定被告被訴之特定涉犯事
09 實，亦即國家對其有無刑罰權及其範圍，經由審判程序加以
10 確定。故案件一經法院為實體有罪判決確定，即發生實質確
11 定力，依一事不再理原則，不得更為實體上之裁判，以避免
12 雙重判決或處罰。又按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之
13 判決，刑事訴訟法第302條第1款定有明文。此係因同一案件
14 既經法院為實體上之確定判決，其犯罪之起訴權業已消滅，
15 依一事不再理之原則，不許再為訴訟客體，更為其他有罪或
16 無罪之實體上裁判。又按法律上一罪之案件，無論其為實質
17 上一罪（含接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加
18 重結果犯）或裁判上一罪（含想像競合犯及刑法修正前之牽
19 連犯、連續犯），在訴訟上均屬單一性案件，其刑罰權既僅
20 一個，自不能分割為數個訴訟客體，縱檢察官或自訴人僅就
21 其中一部分犯罪事實提起公訴或自訴，如構成犯罪，即與未
22 起訴之其餘犯罪事實發生一部與全部之關係（即公訴或自訴
23 不可分），法院對此單一不可分之整個犯罪事實，即應全部
24 審判（即審判不可分）；而單一案件之一部分犯罪事實曾經
25 有罪判決確定者，其既判力自及於全部，其餘犯罪事實即不
26 受雙重追訴處罰（即一事不再理），而應受免訴之判決，最
27 高法院96年度台非字第143號、103年度台上字第4415號判決
28 意旨亦同。刑事訴訟法第302條第1款規定，案件曾經判決確
29 定者，應諭知免訴之判決，此項訴訟法上所謂一事不再理之
30 原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，均有其適用，最高法
31 院60年度台非字第77號、94年度台上字第1783號、106年度

01 台上字第322號判決意旨亦同。

02 四、經查：

03 (一)被告本案被訴關於附表一編號B所示支票部分，經本院函詢
04 國泰世華商業銀行，其明確函覆如附表一編號B所示支票與
05 前案所涉支票（即附表二編號C所示支票）在同一本支票簿
06 內，且該支票簿領取時間為108年6月11日，有國泰世華商業
07 銀行存匯作業管理部114年11月24日國世存匯作業字第11401
08 95856號函覆支票領用時間暨支票簿資料在卷可參（見本院
09 卷第67至69頁），被告亦於本院準備程序時供稱：如附表一
10 編號B所示支票及如附表二編號C所示支票是有一次進入朱
11 怡靜辦公室時一起撕下的等語（見本院卷第89頁），由此以
12 觀，被告應係於前案所涉竊取如附表二編號C所示支票時，
13 同時在朱怡靜上開辦公室抽屜內竊取如附表一編號B所示支
14 票，並進而偽造「朱怡靜」印文在上開二張支票發票人欄
15 位，再持以向林瑞冠、A O 4行使之。是以，被告既係出於
16 同一決意，利用同一機會，於密切接近之時間接續竊取、偽
17 造上開二張支票，侵害同一被害人朱怡靜之法益，而具接續
18 犯之實質上一罪關係，本案犯行自應為前案判決確定效力所
19 及，揆諸前揭說明，自應諭知為免訴之判決。

20 (二)公訴意旨雖認上開支票係由被告盜刻「朱怡靜」印章進而蓋
21 印於支票之發票人欄位，然證人朱怡靜業於本院準備程序表
22 示：附表一編號B所示支票上方形印文很像是我的印章等語
23 （見本院卷第89頁），被告亦供稱：附表一編號B所示支票
24 上蓋印之方章才是我所盜蓋朱怡靜之印章等語（見本院卷第
25 89、149頁），依此堪認，如附表一編號B所示支票上所載
26 印文應係由被告盜蓋「朱怡靜」印章後蓋印，此部分公訴意
27 旨容有錯誤，應認定如前，附此敘明。

28 (三)沒收部分：

29 1.按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行
30 為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。第38條第
31 2項、第3項之物、第38條之1第1項、第2項之犯罪所得，因

事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，得單獨宣告沒收。刑法第38條第2項、第40條第2項分別定有明文。又按偽造之有價證券，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第205條復定有明文。是偽造之有價證券不問屬於犯人所有與否，若因法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，是得單獨宣告沒收。

2. 查本案被告偽造如附表一編號B所示之支票，此偽造有價證券之犯行雖經諭知免訴，然依前揭規定，該支票既未扣案，亦無證據證明業已滅失，不問屬於被告與否，應依刑法第205條規定宣告沒收。又因沒收之物為偽造有價證券整體，是其上所偽造之「朱怡靜」印文自在沒收之列，無庸再依刑法第219條之規定重複宣告沒收，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官王文科提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 2 月 25 日
刑事第四庭 審判長法官 李佳靜
法 官 郭子彰
法 官 范雅涵

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 林雅婷

中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

附錄本案論罪科刑法條全文：

刑法第201條

意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證

券者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。
行使偽造、變造之公債票、公司股票或其他有價證券，或意圖供
行使之用而收集或交付於人者，處1年以上7年以下有期徒刑，得
併科9萬元以下罰金。

刑法第320條

意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜
罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前
項之規定處斷。

前二項之未遂犯罰之。

附件：卷宗目錄對照表

編號	卷宗名稱	卷宗簡稱
1.	本院114年度訴字第1519號卷	偵緝卷
2.	臺北地檢署110年度他字第921號影卷	他921卷
3.	臺北地檢署110年度偵字第4604號影卷	偵4604卷
4.	臺北地檢署111年度他字第1416號卷	他1416卷
5.	臺北地檢署111年度偵字第16448號卷	偵16448卷
6.	臺北地檢署114年度偵緝字第890號卷	偵緝卷

附表一：本案支票

編號	付款人	支票號碼	發票人 (即偽造之印文)	發票日	金額 (新臺幣)	備註
A	國泰世華商業銀行忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	109年11月5日	94萬5,000元	①支票影本在他1416卷第39頁。 ②被告於109年9月底至10月初某日交付陳宥成而行使。 ③其所在支票簿之領用時間為109年8月7日。
B	國泰世華商業銀行忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	108年10月2日	65萬4,423元	①支票影本在偵緝卷第119頁。 ②被告於108年10月2日前某日交付A04而行使。 ③與附表二編號C支票為同一本支票簿(領用時間108年6月11日)。

附表二：前案確定判決所涉支票

編號	付款人	支票號碼	發票人 (即偽造之印文)	發票日	金額 (新臺幣)	備註
C	國泰世華商業銀行忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	不詳	125萬元	①卷內無支票影本。 ②被告於108年8月26日交付林瑞冠而行使。 ③與附表一編號B支票為同一本支票簿(領用時間108年6月11日)。

(續上頁)

01

D	國泰世華商業銀行 忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	108年12月31日	30萬元	①支票影本在偵4604卷第53頁、第54頁、第55頁。
E	國泰世華商業銀行 忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	108年11月25日	62萬5,650元	②被告於108年11月12日交付林瑞冠而行使。
F	國泰世華商業銀行 忠孝分行	AN0000000	朱怡靜	108年12月25日	30萬元	③此三張支票為同一本支票簿(領用時間108年9月20日)。